

林芝润合时代新能源科技有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范公司组织与行为，保护公司、股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（2024 修订）及相关法律、行政法规，制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三条 本章程对公司、全体股东、执行董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 公司名称、住所和经营范围

第四条 公司名称：林芝润合时代新能源科技有限公司

第五条 公司住所：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇永久片区尼洋大道北侧江南名城小区 G2 幢 1 单元 106 号

第六条 公司类型：有限责任公司

第七条 经营范围：

一般项目：储能技术服务；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；机动车充电销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车交易市场经营；电动汽车充电基础设施运营；二手车经纪；机动车鉴定评估；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：报废电动汽车回收拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第八条 本章程对公司、全体股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

第三章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 出资方式、出资额、出资日期

第八条 公司注册资本：人民币 1000 万元，认缴制，全体股东自公司成立之日起五年内足额缴足。

第九条 股东及出资比例：

1. 股东甲：北京中能时代科集团有限公司，认缴出资人民币 510 万元，持股比例 51%；出资方式：货币；出资日期：2031 年 5 月 25 日前完成。
2. 股东乙：武汉时代润合科技有限公司，认缴出资人民币 490 万元，持股比例 49%；出资方式：货币；出资日期：2031 年 5 月 25 日前完成。

第十条 股东应按期足额缴纳出资，不得虚假出资、抽逃出资。

第四章 公司机构及产生办法、职权、议事规则

第十一条 甲乙股东共同享有的权利

- 1、按照本章程约定分取红利；
- 2、查阅、复制公司章程、股东会会议记录、财务会计报告；
- 3、依法行使表决权、提案权、优先购买权；
- 4、公司清算后依法分配剩余财产。

第十二条 股东专属权利

1. 股东甲：财务监管方，主导公司财务审核、监督、风险控制工作，享有：
 - 财务核查、审计、查阅全部财务资料的权；
 - 对财务风控类事项享有一票同意权 / 否决权；
 - 提名财务负责人、监事任免权。
2. 股东乙：经营管理方，主导公司日常经营管理、业务运营、人事管理、市场拓展工作，享有：
 - 制定经营计划、业务拓展、内部管理制度、及普通员工任免权；
 - 常规经营事项决策权；
 - 提名执行董事（兼总经理、法定代表人）。

第十三条 表决权规则

1. 日常经营事项（股东乙独立决策）
包括：经营计划、业务签约、普通员工任免、内部制度制定、单笔金额不超 50 万元合同履约、单笔不超 5 万元经营支出，股东甲可提建议，不得干预。
2. 财务风控事项（股东甲一票否决）
包括：财务预决算、资金调配、利润核算、财务负责人任免、资产购置、资产转让、资产抵押、质押、资产处置、对外借款、对外担保、关联交易（股东、董监高及其近亲属直接或间接控制的企业与公司之间的交易）、单笔金额超过 50 万元合同履约、单笔超过 5 万元经营支出、投资以及其他导致公司财务结构发生重大变动的事项。
3. 重大核心事项（全体股东一致同意）
包括：修改章程、增减注册资本、合并 / 分立 / 解散 / 清算、变更主营业务、处置核心资产。
必须经全体股东一致同意方可生效。

第十四条 股东义务

1. 按期足额缴纳出资，不得抽逃出资、虚假出资；
2. 逾期不实缴，股东将面临补缴、连带偿债、行政处罚、失权、信用惩戒等多重责任
3. 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益；
4. 保守公司商业秘密，配合公司正常经营与监督。

第五章 股东会

第十五条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。

第十六条 股东会行使下列职权

1. 决定公司经营方针和投资计划；
2. 选举、更换执行董事、监事，决定其报酬；
3. 审议批准年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
4. 审议批准对外投资、借款、担保、关联交易；
5. 对公司增减资、合并、分立、解散、清算、变更公司形式、修改章程作出决议；
6. 法律法规及本章程规定的其他职权。

第十七条 会议召开

1. 定期会议：每年召开 1 次；
2. 临时会议：任一股东、执行董事、监事均可提议召开；
3. 召集通知：召开股东会会议，应当于会议召开 15 日以前通知全体股东。

第十八条 表决方式

- 1、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
- 2、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。
- 3、股东会应当对所议事项的决定做书面会议纪录，出席会议的股东在会议记录上签名或盖章。

第六章 执行董事

第十九条 公司不设董事会，设执行董事 1 名，由股东乙提名，股东会选举产生，执行董事兼任总经理。

第二十条 执行董事职权

1. 主持公司日常经营管理工作，组织实施股东会决议；
2. 制定经营计划、投资方案（单笔≤50 万元）；
3. 决定公司内部管理机构设置，聘任 / 解聘普通管理人员；
4. 制定公司基本管理制度；
5. 行使章程及股东会授予的其他经营权。
6. 不得超越权限签署合同、调配资金、对外担保或投资。

第二十一条 执行董事任期 3 年，届满经股东决定可连任。

第七章 法定代表人

第二十二条 公司法定代表人由股东乙提名的执行董事担任；公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

第二十三条 执行董事辞职、被罢免或任期届满未连任的，由股东会选举新执行董事并担任法定代表人。

第二十四条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，法律后果由公司承受。

第二十五条 公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，依照法律或者公司章程的规定，向有过错的法定代表人追偿。

第八章 监事

第二十六条 公司不设监事会，设监事 1 名，由股东甲提名，股东会选举产生。

第二十七条 监事不得兼任执行董事、高管、财务岗位。

第二十八条 监事职权

1. 检查公司财务，查阅会计账簿、凭证、流水，对财务类重大事项享有异议权；未经监事书面同意，执行董事不得对监事提出异议的财务事项作出决议，公司亦不得组织实施。
2. 监督执行董事、高管履职，对违法违规行为提出纠正；
3. 提议召开临时股东会；
4. 执行董事不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
5. 向股东会提出提案
6. 向股东报告财务监督情况。

第二十九条 监事任期 3 年，届满可连任。

第九章 高级管理人员

第三十条 高管包括：总经理、财务负责人。

第三十一条 总理由执行董事兼任，负责全面经营。

第三十二条 财务负责人由股东甲提名，股东会聘任，负责财务核算、资金安全，定期向公司股东、执行董事、监事报送财务信息。

第三十三条 高管对公司负有忠实义务，不得利用职权侵占公司资产、不得私下转移、截留、带走公司当地业务、客户、渠道、商业机会或商业秘密，不得自营、参股或为他人经营与公司同业或竞争业务。

第三十四条 未经股东会书面同意，前述人员不得利用公司的资金、场地、设备、客户资源、商业秘密或其他便利条件，为本人或其直接/间接控制的其他主体承接与公司同类或存在竞争关系的业务。

第三十五条 前述人员违反本条款所得收入，全部归公司所有；给公司造成损失的，应当承担全额赔偿责任。

第十章 财务、会计与利润分配

第三十六条 公司依法建立财务会计制度，独立核算。

第三十七条 股东甲有权随时查阅、复制财务报表、账簿、凭证、合同、流水，公司不得拒绝；股东甲可委托第三方审计，费用由公司承担。

第三十八条 利润分配

公司税后利润按以下顺序分配：

1. 弥补以前年度亏损；
2. 提取 10% 法定公积金；
3. 剩余可分配利润按“股东甲 50%、股东乙 50%” 比例分配。
4. 利润分配比例与出资比例不一致，系基于股东乙负责经营管理、股东甲负责财务监管的商业安排自愿达成，经全体股东一致确认。
5. 连续两年盈利且符合分红条件不予分红的，股东可依法主张权利。

第十一章 股权转让与退出

第三十九条 股权转让

1. 股东之间可相互转让全部或部分股权；
2. 股东对外转让股权，须经另一方股东书面同意；
3. 同等条件下，另一方股东享有优先购买权。

第四十条 股权回购

任一股东严重违反本章程、损害公司或对方利益，守约方有权要求违约方按注册资本原值+已产生利润或经双方认可的第三方评估机构确定的公允价格回购股权，违约方须在 30 日内配合完成变更。

第十二章 僵局化解与股权强制收购

第四十一条 出现下列情形之一且持续超 9 日未能解决，构成公司治理僵局：

- 1、股东会连续三次以上无法召开或无法形成有效决议；
- 2、财务风控、重大事项持续无法决策导致经营停滞；
- 3、一方拒绝配合查账、审计、签章等义务导致公司无法正常运转；
- 4、执行董事与监事长期冲突、监督失效且无法通过股东会解决；
- 5、公司经营管理发生严重困难，继续存续将严重损害股东利益。

第四十二条 僵局发生后，任一股东可书面通知对方启动调解，调解期 30 日。

- 1、双方共同指定独立第三方（律师/行业专家）主持调解。
- 2、调解期间应维持正常经营，不得恶意阻挠、转移资产、隐匿资料。

第四十三条 调解期满未化解僵局，任一股东均有权启动强制收购。提出收购方发出书面报价，对方二选一：

- 1、同意以该价格转让股权；
- 2、以相同价格收购提出方股权。
- 3、逾期 15 日未答复视为同意转让。
- 4、定价协商不成可共同委托第三方评估机构按公允市场价评估，费用均摊。
- 5、评估结果出具 20 日内完成付款与工商变更，违约方承担全部损失。

第十三章 解散和清算

第四十四条 出现下列任一情形，任一股东可依法提议解散并清算公司：

- 1、僵局持续超过 180 日，经调解、强制收购仍无法化解；
- 2、一方拒不配合强制收购导致程序无法完成；
- 3、公司连续亏损、经营停滞，继续存续将使股东利益重大受损；
- 4、符合《公司法》司法解散法定条件的其他情形。

第四十五条 公司因股东会决议、合并分立、吊销执照、法院判决等原因解散。

第四十六条 清算组由全体股东组成，依法清算。

第四十七条 清算财产在支付费用、清偿债务后，剩余财产按本章程约定分配。

第四十八条 任何一方不得隐匿、转移、侵占公司资产，否则承担赔偿责任。第

第九章 附则

第四十九条 本章程未尽事宜，按《公司法》及法律法规执行。

第五十条 本章程修改，须经全体股东一致同意。

第五十一条 本章程一式肆份：公司存档 1 份、股东甲 1 份、股东乙 1 份、登记机关备案 1 份，具有同等法律效力。

全体股东签字（盖章）

股东甲（51%）：北京中能时代科集团有限公司

法定代表人：张强

身份证号：1521271992042351

日期：2026 年 5 月 27 日

股东乙（49%）：武汉时代润合科技有限公司

法定代表人：魏佳冲

身份证号：630102198707275313

日期：2026 年 5 月 26 日

